

징 계 요 구

1. 제 목 : 의약품 사용 관련 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ●●●

3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다.) 20**년 *월 *일 ○○○○○○에 ○○○○로 입사하여, 20**년 *월 *일부터 현재까지 ◇◇부에서 ■■ ◇◇업무를 담당하는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제2조(의료인)에 따르면 의료인이란 보건복지부장관의 면허를 받은 의사·치과의사·한의사·조산사 및 「간호법」에 따른 간호사를 말하며, 「간호법」 제12조(간호사의 업무)에 따라 간호사는 환자의 간호 및 「의료법」에 따른 의사 등의 지도하에 시행하는 진료의 보조를 수행하도록 하고 있습니다.

또한 「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지) 제1항에서는 의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없고 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없으며, 같은 조 제5항에서는 누구든지 의료인이 아닌 자에게 의료행위를 하게 하거나, 의료인에게 면허 사항 외의 의료행위를 하게 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

한편, 보건복지부 고시 제2010-141호에 따르면 「약사법」 제2조(정의) 제10호에 따른 전문의약품은 의사 또는 치과의사의 전문적인 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품으로 분류되어 있으며, 「약사법」 제23조(의약품 조제) 제3항에 따라 전문의약품은 의사의 처방에 따라 조제·투약되어야 합니다.

아울러 ◇◇ 직원은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따라 관계 법령과 ◇◇ 제 규정을 준수하여야 하며, 제6조3(품위유지의무)에 따라 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 20**년 **월 □□□□□ 점검 중 [표]와 같이 ●● ◇◇부 사무실 내 캐비닛과 냉장고에서 발견된 ▨▨▨▨▨ *종 및 ○○○○ *종에 대하여, 본인 건강관리를 목적으로 의사의 처방 없이 약품 납품업체 소속 지인을 통해 구입한 사실을 인정하였습니다.

[표] 적발된 징계대상자 소유의 ▨▨▨▨▨ 및 ○○○○ 목록

--

징계대상자는 해당 ▨▨▨▨▨을 20**년 *월과 20**년 **월 두 차례에 걸쳐 구입하였으며, ♠♠♠♠를 제외한 ♣♣♣ *종은 ◆◆◆◆ 방식으로 투약하기 위하여 동료 ♣♣♣ □□□에게 ◆◆◆◆ 라인 확보를 요청한 후 직접 투약하였고, ♠♠♠♠는 복부 ○○○○ 방식으로 직접 투약하였다고 진술하였습니다.

한편, 투약 횟수와 관련하여, ⊕⊕⊕⊕⊕는 필요시 간헐적으로 투약하였고, ♣♣♣♣은 약 *주 간격으로 반복 투약하였으며, ♠♠♠♠는 약 *개월간 주 *회 투약 후 이후 주 *회 정도 직접 투약하였다고 진술한 점을 종합하면, ◆◆◆◆ 약 **회 이상, ⊕⊕⊕⊕ 약 **회 내외로 추정됩니다.

또한 해당 투약은 퇴근 시간 이후 ●● 내 사무실에서 이루어졌으며, ●● 구매 자산을 직접 사적으로 사용한 사실은 확인되지 않았습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 코로나19 백신 접종 이후 ■■ ■■, ■■■ 기능 저하 등 건강상의 문제가 발생하였고, 잦은 야근 및 휴일근무 등으로 체력이 저하된 상태에서 피로 회복과 면역력 강화를 목적으로 ■■■■■을 구입하여 직접 투약하였다고 주장하며 관련 진료기록을 제출하였습니다.

또한 20**년 **월 경 의약품을 판매하는 지인이 20**년부터 가격이 인상될 예정이라고 하여 미리 다량 구입하였고, 이를 영양제 정도로 가볍게 인식하여 부적절한 행위를 하였으며 현재 깊이 반성하고 있다고 진술하였습니다.

아울러 ●●●● 일부(카테터, 주사기 등)는 인터넷 쇼핑몰을 통해 구매한 내역을 제출하였으나, ■■■■■ 구입과 관련한 영수증·거래명세서 등은 판매자의 신분 노출 우려를 이유로 제출하지 않았습니다.

한편, 동료 ♣♣♣ ■■■의 행위에 대해서는 본인의 요청에 따라 도움을 받은 것이라며 선처를 요청하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 의사의 처방이나 지도 없이 ■■■■■을 구입·투약하고, 동료 ♣♣♣로 하여금 ◆◆◆◆ 행위에 관여하게 한 것은 「간호법」 제12조(간호사의

업무)의 간호사의 면허 범위를 벗어난 의료행위에 해당할 소지가 크며, 「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지)제5항의 취지에 반하는 부적절한 행위로 판단됩니다.

다만, 본 건 투약 행위는 사적 영리 목적이거나 제3자를 대상으로 한 의료행위로 확인되지는 아니하고, 자기 신체에 대한 직접 투약이라는 점에서 「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지)제1항의 ‘무면허 의료행위’에 해당한다고 단정하기는 어렵습니다.

그러나, 「약사법」에서 허용되지 않는 의약품 유통망을 통해  8종을 반복적으로 구입하고, 근무하는   내 공간에서 여러 차례 의료행위를 실시한 점, 그 과정에서 동료 에게 무면허 의료행위를 유발하게 한 점 등을 종합하면, 그 비위의 정도가 가볍다고 보기 어렵고, 고의성이 인정되며, 이는   의 윤리성을 훼손하고     직원으로서의 품위를 저해하는 행위로   「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무) 위반에 해당하는 것으로 판단됩니다.

따라서, 징계대상자는   「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무)를 위반하여   「인사규정」 제53조(징계대상)에 따른 징계대상에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “중징계(정직)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2026. 3.

감 사 직 무 대 행 ★ ★ ★